

1502099-49.2021.8.26.0189

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: GLARISTON RESENDE

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... que em novembro, estava preso por tráfico. Confessa a outra ameaça, por estar sem trabalho, sem condições financeiras. Ficou parado por um tempo, e dependia dos pais. A Neide pediu o dinheiro para o tratamento dentário da filha. Bruna tinha pegado R\$ 12.000,00 do auxílio-reclusão, e nada entregou à filha. A vítima já tinha abandonado os outros filhos dela. Ficou nervoso. Não é um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

1ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandópolis - SP - cep 15610-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502099-49.2021.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502099-49.2021.8.26.0189

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO MAZETI ANTONIASSI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLARISTON RESENDE

Vistos.

EDUARDO MAZETI ANTONNIASSI, qualificado na fl(s). 22/23, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 147, caput, c.c. art. 61, II, "f", todos do Código Penal, sob a proteção da Lei nº. 11.340/2006. Consta da denúncia (fls. 56/57) que, no dia 27 de novembro de 2020, à 0h38min, na Rua Osvaldo Permegiani, 198, Alto das Paineiras, Fernandópolis/SP, e no dia 5 de agosto de 2021, à 0h54min, e na Avenida São José do Rio Preto, 86, Jardim Paulista, Fernandópolis, o réu ameaçou, por palavras, sua ex-companheira Bruna Lizie de Souza Ronzani, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo a denúncia, a vítima e o denunciado tiveram um relacionamento amoroso do qual resultou o nascimento de A. L. Havia discussões entre Bruna e EDUARDO a respeito de pensão alimentícia devida à filha comum. Em razão de tais discussões, no dia 27 de novembro de 2020, à 0h38min, o denunciado enviou mensagem de texto para o aparelho celular da vítima a ameaçando, com os seguintes dizeres: "MAS EU VOU RELAR A MÃO "NI" VOCÊ! EU VOU TE DAR CAPACETADA "NI" VOCÊ! EU VOU TE BATER DE MÃO ABERTA, PÓ! ENTENDEU?! EU VOU BATER "NI" VOCÊ DE MÃO ABERTA! EU VOU TE ENSINAR VOCÊ A SER MÃE!" (fl. 17). No dia 5 de agosto de 2021 houve reiteração da ameaça contra a vítima, dessa vez encaminhada ao aparelho

celular da filha comum menor, Ane Lis, e com injúrias, oportunidade na qual inclusive confirmou a ameaça anterior, com os seguintes dizeres: "VAGABUNDA" TINHA PEGADO O DINHEIRO, QUE A "BISCATE" TINHA PEGADO O DINHEIRO, SE EU SOUBESSE QUE AQUELA "BISCATE" TINHA PEGADO TUDO ESSE DINHEIRO, EU JÁ TINHA RESOLVIDO DIFERENTE... IGUAL EU FALEI PRA ELA, EU MESMO FALEI PRA ELA, QUANDO ELA PISAR EM FERNANDÓPOLIS EU VOU PASSAR DE MOTO EM CIMA DELA, EU FALEI PRA ELA! EU FALEI NA CARA DELA, EU FALEI ASSIM: "EU VOU TE DAR TANTA CAPACETADA QUE VOCÊ NUNCA MAIS VAI VIR EM FERNANDÓPOLIS", PODE VIM MARIDO, PODE VIM QUEM FOR, EU VOLTÓ PARA CADEIA, MAS QUE "CÊ" VAI LEVAR CAPACETADA, "CÊ" VAI! EU FALEI NA CARA DA BRUNA! FALEI!, ISSO DAI EU FALEI! E EU VOU DAR! ENTENDEU?! QUE EU NÃO TROMBO ELA, ELA TEM A SORTE DISSO, QUE ELA VEM PARA FERNANDÓPOLIS E A GENTE NÃO SE TROMBA, ENTENDEU?! POR CAUSA QUE O QUE ELA FEZ FOI ROUBO, ENTENDEU?! ELA NÃO É LADRONA?! ENTÃO EU VOU ENSINAR ELA A SER LADRONA! ELA NUNCA MAIS VAI ROUBAR NADA!" (fl. 16). Ouvido, o denunciado confirmou as ameaças (fl. 22).

A denúncia foi recebida em 09/05/2022 (fl(s). 59/60). O réu foi citado a fl(s). 72, e apresentou defesa prévia à(a) fl(s). 73/76.

Na instrução do feito, foram ouvidas a vítima, duas testemunha de Defesa, interrogando-se, ao final, o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. Alegações finais do Ministério Público pela procedência parcial do pedido, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. Alegações finais da Defesa pela improcedência da ação, absolvendo-se o réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou a fixação da pena base no mínimo legal, a redução da pena em razão da confissão espontânea. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.
Decido.

A materialidade do delito de ameaça foi demonstrada pela transcrição do áudio de fls. 15/17, e pela prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria, o réu, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia. Ele falou que em novembro, estava preso por tráfico. Confessa a outra ameaça, por estar sem trabalho, sem condições financeiras. Ficou parado por um tempo, e dependia dos pais. A Neide pediu o dinheiro para o tratamento dentário da filha. Bruna tinha pegado R\$ 12.000,00 do auxílio-reclusão, e nada entregou à filha. A vítima já tinha abandonado os outros filhos dela. Ficou nervoso. Não é um cara de briga. Foi preso injustamente em razão de seu serviço. Já respondeu por associação por tráfico de drogas. Trabalha como marcenaria, de freelance, e ganha cerca R\$ 500,00 ou R\$ 600,00 por mês. A vítima também lhe ameaçava. Ela ia ao seu portão, e queria lhe agredir verbalmente. Ela começou a lhe chamar de adotado, anormal, rejeitado, e que teria que viver preso. Falava que tinha parente policial, e que daria um jeitinho, para voltar a ser preso. Quando ela falou isso, perdeu a cabeça.

Entendo que a confissão parcial do réu guardou parcial correspondência no contexto probatório nos autos.

A vítima BRUNA LIZIE DE SOUZA RONZANI mencionou que nesse dia ele lhe mandou mensagem falando sobre a filha. Pediu R\$ 80,00 para a manutenção da filha, e ele começou a lhe xingar e a lhe ameaçar. Sorte que salvou as mensagens, pois ele apagou tudo. Isso foi feito, por ter pedido R\$ 80,00 para a manutenção da própria filha dele. Ele falou que iria lhe dar uma capacetada, e que passaria a moto em cima da depoente. Acredita que as mensagens foram enviadas no mesmo dia. Antes disso, ele já tinha lhe ameaçado antes, e sempre relevou. Dessa vez não teve mais

como relevar. As ameaças foram por áudio. Deixou os áudios na Delegacia da Mulher. A guarda da filha está com a dona Neide. Esta cria a filha desde os dois anos de idade. Sempre passou o dinheiro do auxílio para a dona Neide. Não juntou estes comprovantes nos autos, por ninguém ter lhe pedido. Ajuda a filha quando pode. Já morou nos fundos da casa da dona Neide, e trabalhava na Japa lanches, quando a dona Neide já ficava com a filha.

Em crimes envolvendo violência doméstica, que geralmente é cometido entre quatro paredes, as palavras das vítimas têm essencial importância para a análise do caso, máxime quando respaldada por outros elementos de prova, conforme o caso concreto.

A testemunha de Defesa NEIDE APARECIDA FERNANDES falou que conhece o réu, desde que pegou a menina, desde bebê, por ser o pai biológico da menina. Não presenciou as ameaças, que foram por telefone entre eles. Não chegou a ouvir o áudio. Tem bom relacionamento com Eduardo. Criou a menina, quando ela tinha três meses, por ela ter lhe entregado a menina. A vítima não ajuda na manutenção da filha. Ela nunca lhe ajudou. O réu colabora com a depoente na ajuda da filha. Sabe que o motivo do desentendimento era o fato de a vítima ter recebido um auxílio-reclusão, e não ter repassado todo o dinheiro à filha. Ela ameaçava ele também. Não sabe o que ela proferia de ameaças ao réu.

A testemunha de Defesa ADRIANA FERNANDES DA SILVA aduziu que conhece o réu, por ele ser o pai biológico da menina que sua mãe cria desde seus três meses de idade. Não tem parentesco com o réu. Não presenciou as ameaças. Chegou a ouvir as ameaças. Ouviu as duas ameaças. Eles brigaram bem feio por telefone. Ele xingava ela, ela xingava ele, e assim foi. O motivo da discussão foi em razão de dinheiro. A menina precisava fazer uma manutenção do aparelho. A vítima pediu um dinheiro para ele, e ele a lembrou de um dinheiro do auxílio-reclusão. A vítima tinha ficado com a maior parte do dinheiro. A mãe da depoente nunca tinha cobrado antes. Ele queria que o dinheiro fosse para a menina. Eles começaram a discutir. A discussão deles foi por causa deste dinheiro. Ele estava sem dinheiro, por ter acabado de sair da cadeia, e ela não tinha entregado todo o dinheiro. Não tem contato com a vítima, que mora longe.

Lembro que o réu é confesso em uma das ameaças, não conseguindo comprovar, no entanto, a alegada ameaça mútua da vítima, já que tinha condições de realizar esta comprovação, considerando que as ameaças se deram por mensagens de áudio por telefone. Assim, é de se pressupor que, se tivesse ouvido ameaça mútua, teria o réu o áudio que a vítima teria lhe enviado, fato não comprovado.

Tratam-se, pois, dos crimes dos arts. 147, caput, por duas vezes, c.c. art. 61, II, "f", na forma do art. 71, todos do Código Penal, sob a proteção da Lei nº. 11.340/2006.

Passo à dosagem das penas.

Pode ser aplicada a pena mínima de 01 mês de detenção, para CADA delito de ameaça; já que o(a) acusado(a) é primário(a) e as circunstâncias judiciais do art. 59 do C.P. lhe são favoráveis. Deixo de reduzir a pena em razão da confissão espontânea, eis que a pena não pode ficar aquém do patamar mínimo legal, consoante a Súmula nº. 231 do STJ.

A motivação do crime não ficou muito bem demonstrada, razão pela qual deixo de agravar a pena pelo motivo fútil.

Para o crime de ameaça, por ter sido o crime cometido contra mulher/ascendente, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 01 mês e 05 dias de detenção, para CADA ameaça.

Considerando a quantidade delitativa, sendo dois os delitos cometidos, majoro a pena em um sexto, passando-a para 01 mês e 10 dias de detenção

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, considerando a quantidade de pena imposta e os bons antecedentes do réu.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade, em razão da ameaça contra pessoa.

Facultativamente, a depender da vontade do réu, eis que lhe parece mais desfavorável, presentes os requisitos do art. 77 do C.P., sendo possível a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, devendo nos termos do §2º do art. 78 do C.P., nesse período: i) não se ausentar da comarca por período superior a trinta dias, sem autorização judicial; ii) comparecer em juízo ou CAEF, para informar e justificar suas atividades, quando intimado; iii) não frequentar bares, tavernas, casas de jogos e de prostituição, e estabelecimentos congêneres, e que comercializam bebida alcoólica.

Poderá recorrer em liberdade, na medida em que assim se encontra respondendo ao processo.

Ante o exposto, julgo procedente a ação, para condenar EDUARDO MAZETI ANTONNIASSI, qualificado(a) nos autos, às penas de 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial ABERTO, concedendo-se o sursis, conforme acima exposto, como incurso no art. 147, caput, por duas vezes, c.c. art. 61, II, "f", na forma do art. 71, todos do Código Penal, sob a proteção da Lei nº. 11.340/2006.

Custas pelo(a) réu(ré).

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, servindo cópia do presente como ofício; b) oficie-se ao IIRGD comunicando-o da prolação da sentença retro.

Sendo o(a) defensor(a) dativo(a), certifiquem-se os honorários conforme o Convênio Defensoria/OAB.

Intime-se a vítima da prolação desta sentença.

Dou a sentença por publicada, saindo os presentes intimados.

Fernandópolis, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA